

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7602/2541

บริษัท สยาม แอ็กซ์เซล จำกัด
นาย ประมูล จันทร จ่านง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 123

แม้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จะกำหนดเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้เพียง 5 ประการ แต่ก็มีได้หมายความว่าเมื่อมีเหตุผลจำเป็นนอกเหนือไปจาก 5 ประการ ดังกล่าวแล้วจะเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและอยู่ระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับไม่ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนความจำเป็น ของนายจ้างประการอื่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้เสียเลย ดังนี้ ในกรณีที่นายจ้างต้องประสบกับการขาดทุน มีหนี้สินมากมายจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างปกติ กิจการหยุดชะงักจนโดยสิ้นเชิงจนต้องยุบหน่วยงานหรือ เลิกกิจการแล้วจะให้นายจ้างจ้างลูกจ้างอยู่ตลอดไปจนนายจ้างประสบความหายนะ หรือล้มละลายย่อมเป็นไปได้ หากเป็นกรณี ที่มีเหตุเพียงพอและเป็นการสมควรและมีใช่เป็นการกลั่นแกล้ง อันถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว แล้วนายจ้างย่อมกระทำได้ คดีนี้ถึงหากโจทก์ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจถดถอยทำให้โจทก์ มีผลกำไรจากการประกอบการลดลงและมีกำลังคนล้นงาน โจทก์จำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายป้องกันมิให้นายจ้างต้องขาดทุนในภายหน้าก็ตาม แต่การดำเนินการของโจทก์ยังมีกำไรอยู่ หาได้ประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินกิจการอันใดต่อไปได้ถึงกับต้องยุบหน่วยงานเสียทั้งหน่วยหรือเลิกกิจการไปไม่ เมื่อเป็นเพียงการคาดหมายของโจทก์เพื่อป้องกันการ

ขาดทุนในภายหน้าเท่านั้น การดำเนินกิจการของโจทก์ต่อไปอาจไม่ประสบภาวะการขาดทุนก็เป็นได้ การที่โจทก์แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเลิกจ้างลูกจ้าง บางคนในหน่วยงานหรือยุบหน่วยงานบางหน่วยบ้างที่ไม่จำเป็นเพื่อ ลดค่าใช้จ่าย โดยถือหลักเกณฑ์การคัดเลือกในการเลิกจ้าง นำมาใช้กับ ส. ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของโจทก์และอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ โดยไม่เลือกใช้วิธีการอย่างอื่นนั้น ยังไม่เป็นเหตุผลอันเพียงพอและสมควรจึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ 362-363/2541 ของจำเลยทั้งแปด

จำเลยทั้งแปดทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่าโจทก์เลิกจ้างนายสมชาย และนางสมพร เพราะเพียงเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและกระทบกระเทือนสถานะของโจทก์ ลูกจ้างทั้งสองของโจทก์ดังกล่าวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของโจทก์ และถูกเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างยังมีผลใช้บังคับการเลิกจ้างดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมคำวินิจฉัยและคำสั่งของจำเลยทั้งแปดถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ในวันสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่านายสมชาย สุขสำราญ และนางสมพร อณุกานนท์ เป็นลูกจ้างของโจทก์และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสยามแซ็กเชิล โจทก์ได้เลิกจ้างนายสมชายและนางสมพรในขณะที่ยังเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับขอให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นพิพาทเพียงข้อเดียวว่าเนื่องจากประเทศไทยมี

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างมีผลกำไรจากการประกอบการลดลงตามลำดับและมีกำลังคนล้นงานโจทก์ในฐานะนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายป้องกันมิให้นายจ้างต้องขาดทุนในภายหน้า จะเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์เลิกจ้างลูกจ้างโดยดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่แน่นอนหาได้เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างคนใดคนหนึ่งไม่ และได้กระทำตามความจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานะของโจทก์ซึ่งโจทก์จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายลง แม้โจทก์ยังไม่ประสบการขาดทุนในขณะนี้แต่ก็เป็นที่น่าวิตกจึงต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้ เป็นการกระทำตามความจำเป็นเพื่อพยุงฐานะของโจทก์การที่โจทก์ต้องลดการผลิตเพราะผู้ซื้อสินค้าของโจทก์ลดลง ทำให้เงินทุนของโจทก์ลดลงตามไปด้วย โจทก์จำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนตามฟ้องเพื่อความเหมาะสมการที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือศาลแรงงานกลางยึดหลักเกณฑ์วินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ยังไม่ประสบการขาดทุนจะเลิกจ้างลูกจ้าง มิได้หาอาจนำมาใช้กับโจทก์ได้ไม่เพราะตามมาตรา 123 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มุ่งคุ้มครองนายจ้างมิให้กลับเกลี้ยงลูกจ้าง จึงกำหนดเหตุเลิกจ้างไว้ 5 ประการ แต่ก็มีได้หมายความว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นนอกเหนือจาก 5 ประการแล้ว นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับไม่ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานะและสภาพเศรษฐกิจและความอยู่รอดของนายจ้าง เมื่อโจทก์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยอันไม่น่าไว้วางใจ โจทก์จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และลดกำลังคนบาง

ส่วนลงให้เหมาะสมแก่งานการผลิตที่ลดลงด้วยการเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนลงรวมทั้ง นายสมชายและนางสมพร โดยโจทก์จ่ายค่าชดเชยและเงินอื่น ๆ ให้ลูกจ้างตามกฎหมายแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์กลั่นแกล้งลูกจ้างอันจะเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่าตามมาตรา 123 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นบทบัญญัติอยู่ในหมวด 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามมิให้นายจ้าง กลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างกรรมการ อนุกรรมการสมาชิก สหภาพแรงงาน กรรมการอนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือค่าจ้างมีผลใช้บังคับแม้จะกำหนด เหตุแห่งการเลิกจ้างไว้เพียง 5 ประการ แต่ก็มีได้หมายความว่าเมื่อมีเหตุผลจำเป็น นอกเหนือไปจาก 5 ประการ ดังกล่าวแล้วจะเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก สหภาพแรงงานและอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับไม่ได้ โดยไม่คำนึงถึงฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนความจำเป็นของนายจ้าง ประการอื่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้เสียเลย ดังเช่น ในกรณีนายจ้างต้อง ประสพกับการขาดทุนมีหนี้สินมากมายจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่าง ปกติ กิจการหยุดชะงักกันโดยสิ้นเชิงจนต้องยุบหน่วยงานหรือเลิกกิจการแล้วจะให้นายจ้างจ้างลูกจ้างอยู่ตลอดไปจนนายจ้างประสบความหายนะหรือล้มละลายย่อมเป็นไปไม่ได้ กรณีที่มีเหตุเพียงพอและเป็นการสมควรและมีใช่เป็นการกลั่นแกล้งอัน ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าวแล้วนายจ้างย่อมกระทำได้

สำหรับคดีนี้ถึงหากโจทก์ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจถดถอยทำให้โจทก์มีผล กำไรจากการประกอบการลดลงและมีกำลังคนล้นงาน โจทก์จำเป็นต้องเลิกจ้าง ลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายป้องกันมิให้นายจ้างต้องขาดทุนในภายหน้าก็ตามแต่การ ดำเนินการของโจทก์ยังมีกำไรอยู่ หาได้ประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนิน กิจการอันใดต่อไปได้ถึงกับต้องยุบหน่วยงานเสียทั้งหน่วยหรือเลิกกิจการไปไม่เป็น เพียงการคาดหมายของโจทก์เพื่อป้องกันการขาดทุนในภายหน้าเท่านั้น การดำเนิน

กิจการของโจทก์ต่อไปอาจไม่ประสพภาวะการขาดทุนก็เป็นได้ การที่โจทก์แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเลิกจ้างลูกจ้างบางคนในหน่วยงานหรือยุบหน่วยงานบางหน่วยบ้างที่ไม่จำเป็นเช่นหน่วยงานของนายสมชายเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยถือหลักเกณฑ์การคัดเลือกในการเลิกจ้างนำมาใช้กับนายสมชายและนางสมพรซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของโจทก์และอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ โดยไม่เลือกใช้วิธีการอย่างอื่นนั้น ยังไม่เป็นเหตุผลอันเพียงพอและสมควรการที่โจทก์เลิกจ้างนายสมชายและนางสมพรจึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-เสมอ อินทรศักดิ์-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>